

1505484-59.2019.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... 115 (condenação definitiva por crime de roubo majorado).

Na segunda fase, incide a agravante genérica da reincidência em crime doloso (roubo majorado - fls. 118), motivo pelo qual aumento a pena para 01 (ano), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa

Na terceira fase, observo que não ocorrem causas de aumento ou de diminuição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracetuba1cr@tjst.jus.br

1505484-59.2019.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505484-59.2019.8.26.0032

Réu:

FERNANDO GABRIEL MORAIS DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

Vistos.

FERNANDO GABRIEL MORAIS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, conforme descrito na denúncia, em data não precisamente apurada, na Rua Antônio Spironeli, 73, Bairro Lago Azul, nesta cidade, entre os meses de março e setembro de 2019, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ou deveria saber ser produto de crime, consistente em 1 aparelho celular Samsung Galaxy J4, avaliado em R\$ 1.100,00, de propriedade de Carlos Adriano Batista.

Consta na denúncia que, no dia 05 de março de 2019, a vítima Carlos deixou seu aparelho de telefone celular em sua residência, situada na Rua Marechal Rondon, 519, Bairro Vila Cayres, na cidade de Lucélia-SP, quando saía para o trabalho por volta de 7h30min. Ao voltar ao local, verificou que seu aparelho celular não estava mais em sua residência, tendo sido furtado. Foi registrada a ocorrência do furto, conforme boletim de ocorrência de fls. 66/67. Após o furto, segundo a denúncia, o réu adquiriu o aparelho furtado, sabendo ou devendo saber que se tratava de produto de crime.

No dia 04 de julho de 2019, nesta cidade, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontraram, na residência do réu Fernando, o aparelho celular que havia sido furtado. Fernando afirmou que comprou o aparelho de telefonia celular de uma pessoa desconhecida, que fora até sua residência oferecer o objeto, pelo valor de R\$ 300,00.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante Portaria.

Citado (fl. 146), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 130/132).

Durante a instrução judicial foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pelas

partes (fls. 204). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 203).

Em alegações finais orais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

Por sua vez, o Dr. Defensor postulou a absolvição do réu, por falta de provas do dolo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com observância da primariedade do réu e da atenuante genérica da confissão, com fixação de regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de receptação ficou confirmada por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de avaliação (fls. 69) e depoimentos colhidos em juízo (fls. 203 e 204).

A autoria é certa e recai sobre o réu.

A testemunha Marcos Mateus Dias Moia, policial civil, em juízo (fl.221), relatou que teve ciência, após a realização de investigações, de que na casa do acusado poderia estar um telefone celular produto de furto. Solicitaram mandado de busca e apreensão e se dirigiram à residência do réu. No citado local foi localizado um telefone celular e, através do IMEI, constatou-se que o objeto havia sido furtado na cidade de Lucélia. Indagado, o réu informou que desconhecia o fato de o aparelho ser produto de furto, relatando que havia adquirido de um terceiro desconhecido. Não foram apresentados pelo réu documentos e recibos referentes à compra do bem. O réu informou aos policiais que desconhecia a origem ilícita do aparelho celular. Não conhecia o réu.

No interrogatório, o réu Fernando Gabriel Moraes dos Santos disse que estava saindo para trabalhar e se deparou com os policiais civis, que lhe apresentaram um mandado de busca e apreensão. Franqueou a entrada deles em sua residência, pois no local não existia nada de ilícito. Relata que, enquanto os policiais efetuavam as buscas, foi solicitada a entrega de seu telefone celular e de sua ex-esposa. Diante do pedido, o réu desbloqueou seu aparelho telefônico e entregou aos policiais civis. Os policiais disseram que o aparelho era produto de furto. Em seguida, o réu foi levado à Delegacia de Polícia. Afirma ter comprado o aparelho celular (marca Samsung Galaxy J4) de uma pessoa de nome Giovani. Relata que Giovani comprometeu-se a entregar, posteriormente, a nota fiscal, o carregador e a caixa do aparelho. Disse que, contudo, Giovani dirigiu-se à sua residência em dia no qual o réu encontrava-se ausente, a trabalho, ocasião em que sua esposa entregou ao desconhecido o valor que faltava do pagamento (R\$ 150,00). Giovani, por sua vez, entregou à esposa do réu apenas o aparelho celular e o respectivo carregador, deixando de entregar a nota fiscal. Adquiriu o aparelho celular pela quantia de R\$ 300,00. Afirma ter dado R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no ato da compra, ficando acordado que o valor restante (R\$ 150,00), seria pago após a entrega da nota fiscal. Não sabia que o aparelho celular era produto de furto. Usou o aparelho por três meses. Não encontrou mais Giovani, não sabendo informar seu paradeiro. Já foi preso em 2010 e 2013, mas atualmente não tem envolvimento com a criminalidade. Trabalha como pedreiro. O celular exigia uso de "chip" para seu funcionamento, mas, no ato da compra, o aparelho não continha nenhum "chip". Comprou o novo chip na loja de seu pai. Relata não ter desconfiado da origem ilícita do aparelho, confiando que Giovani iria lhe entregar a nota fiscal do produto.

Com efeito, por meio da análise da prova oral colhida em juízo, verifico que a versão do acusado ficou isolada, tendo em vista, sobretudo, o depoimento harmônico do policial civil e o contexto fático, que demonstra a ocorrência do crime de receptação dolosa.

O policial civil descreveu as circunstâncias da apreensão do aparelho na residência do réu. Asseverou que, após a realização de investigações, teve ciência de que, na residência do réu havia um aparelho celular produto de furto. O aparelho foi localizado, conforme apurado nas investigações. Indagado, o réu informou que havia adquirido o bem de um desconhecido.

Importante destacar que o réu não soube declinar informações básicas acerca da identidade do terceiro que lhe vendeu o aparelho, tais como o nome completo,

endereço, telefone, etc. Relatou o réu que pagou a quantia de R\$ 300,00, em duas vezes, valor este que se encontra muito abaixo do valor de avaliação do bem em questão (aparelho celular avaliado em R\$ 1.100,00, conforme fls.69/70). Ademais, em seu interrogatório o réu afirmou que seu pai exerce atividade comercial no ramo de vendas de produtos eletrônicos, peças e aparelhos celulares, fato que também demonstra que o réu, diante do desproporcional valor de venda do bem e da ausência de maiores informações acerca do vendedor, sabia que o aparelho era produto de origem ilícita.

Ora, o réu, pessoa cuja família tem certa experiência no ramo de comércio de celular (conforme afirmou), tinha ciência de que um aparelho avaliado em R\$ 1.100,00 não seria licitamente vendido pela quantia de R\$ 300,00, por um terceiro (desconhecido) que bate em sua porta para realizar a oferta e a venda de um aparelho celular, sem qualquer documentação.

Desse modo, entendo que a materialidade, a autoria e o dolo do crime de receptação foram demonstrados nos autos.

Por conseguinte, a condenação do réu pelo crime previsto artigo 180, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.

Dosagem da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pois o réu possui Maus antecedentes - certidão de fls. 115 (condenação definitiva por crime de roubo majorado).

Na segunda fase, incide a agravante genérica da reincidência em crime doloso (roubo majorado - fls. 118), motivo pelo qual aumento a pena para 01 (ano), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa

Na terceira fase, observo que não ocorrem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Portanto, torno definitiva a pena em 01 (ano), 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa

Em razão da reincidência e dos Maus antecedentes (duas condenações anteriores pela prática de crime de roubo majorado - fls.116 e 118), bem como pelo montante da pena fixada e considerando que o réu afirmou que atualmente está trabalhando e não está envolvido com crimes, razoável o regime inicial intermediário - semiaberto.

A reincidência e os Maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a aplicação da suspensão condicional da pena.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o acusado FERNANDO GABRIEL MORAIS DOS SANTOS, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Faculto o recurso em liberdade, considerando que o réu não foi preso preventivamente.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P.R.I.C.

Araçatuba, 03 de fevereiro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA